



Nr. 555 Ministerbesprechung vom 16. November 1931, 21 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 223–229

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Treviranus, Schiele, Schlange; RSparkom. Saemisch; StS Sautter, Pünder, Meissner, Weismann, v. Bülow, Zweigert, Trendelenburg, Schlegelberger, Schäffer; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Reichardt, Weigert, Zarden; MinDirig. Wölz; MinR Jonas, Reichard, Quassowski; ORegR Heinrich, Prause; RbkPräs. Luther, RbkDir. Knaack; Protokoll: RegR Krebs.

Beginn: 21:00

[Tagesordnung]

1. Ostfragen.
2. Indiskretionen.
3. Devisenfragen.

1. Ostfragen.

Reichsminister Schlange trug vor, daß die Not im Osten einen solchen Umfang angenommen habe, daß, wenn nicht bald durchgreifende Maßnahmen erfolgen würden, die Bestellung der nächsten Ernte gefährdet und mit einer Ernährungskrise in Deutschland im nächsten Jahre zu rechnen sei¹. Die Zahl der Zwangsvollstreckungen vor allem nehme einen untragbaren Umfang an. [...] Er verlas daraufhin den Entwurf der Kabinettsvorlage, mit der die notwendigen Maßnahmen zur Erntesicherung getroffen und gleichzeitig die Entschuldung im Osten gefördert werden solle².

Zu diesen Vorschlägen erklärte er, daß die Bedenken unbegründet seien, daß für die landwirtschaftlichen Betriebe, auf die die Maßnahmen Anwendung finden sollen, die Gefahr geschaffen werde, daß

¹ Vgl. dazu auch RM Schlanges Äußerungen in Dok. Nr. 545, P. 3.

² Der Entw. einer NotVo. zur Sicherung der Ernte und der landwirtschaftlichen Entschuldung im Osthilfegebiet sollte dem Inhaber eines landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Betriebs ermöglichen, ein Sicherungsverfahren zu beantragen, wenn er „außerstande ist, ohne wesentliche Beeinträchtigung der Vorbereitung und Einbringung der nächsten Ernte seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen“. Der Betrieb sollte dann durch die Landstelle der Aufsicht durch einen Treuhänder unterstellt werden. Die Einleitung des Sicherungsverfahrens bedeutete für den Betrieb, daß Zwangsvollstreckungen, Verwertung gepfändeter Gegenstände und Entscheidungen auf Eröffnung von Konkursverfahren ausgesetzt wurden. Wenn der Inhaber eines unter dem Sicherungsverfahren stehenden Betriebs „die Pflichten eines ordentlichen Landwirts“ verletzte, konnte der Treuhänder beim Amtsgericht die Zwangsverwaltung des Betriebs beantragen. Die Betriebseinnahmen sollten zur Bezahlung der laufenden Löhne, Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge, der Deckung der notwendigsten Lebensbedürfnisse des Inhabers und seiner Familie, der laufenden öffentlichen Abgaben, der laufenden Zinsen für Auslandsanleihen und der Sicherung des Betriebs und der Ernte verwendet werden. Darüber hinaus verfügbare Mittel sollten zur Deckung der Hypothekenzinsen herangezogen werden. Die Bank für Industrieobligationen sollte Kredite zur Erntefinanzierung und zur Durchführung des Entschuldungsverfahrens zur Verfügung stellen (Entw. mit Anschreiben Schlanges vom 14.11.31 in R 43 I/1811, Bl. 90–97, auch in Nachl. Pünder, Nr. 113, Bl. 11–18).

sie keine weiteren Kredite erhalten würden. Die in Frage kommenden Betriebe würden jetzt schon sowieso keinen weiteren Kredit bekommen. Bedenken nach den verschiedensten Richtungen müsse überhaupt jeder Hilfsplan für den Osten auslösen. Demgegenüber müsse man sich vorhalten, daß die Gefahr bestehe, daß die Mehrzahl der Betriebe des Ostens in wenigen Wochen zusammenbreche, wenn nicht nachdrücklichst geholfen werde. Auch eine weiter verzögerte Hilfe werde deswegen die Katastrophe nicht abwenden können. Unter diesen Umständen habe ihm notwendig geschienen, mit der Sicherung der Ernte eine Erleichterung der Entschuldung zu verbinden.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte, sich dem Standpunkt des Kommissars für die Osthilfe anzuschließen. Er begrüße auch die Verbindung der Betriebssicherung mit der Entschuldung. Wegen gewisser Bedenken für die Genossenschaftsbanken schlage er vor, zu erwägen, ob nicht zu deren Gunsten eine Änderung des § 18 erfolgen könne³. Die Genossenschaftsinstitute könnten vielleicht irgendwie bevorzugt werden wegen ihrer Forderungen, eventuell durch Aufstellung einer bestimmten Reihenfolge der Berücksichtigung der Gläubiger⁴.

Starke Bedenken trage er aber, eine Hilfe, wie sie die Vorlage leisten werde, nur dem Osten zukommen zu lassen. Auch die Landwirtschaft im Westen sei in großer Not. Es seien dort bereits Erwägungen angestellt worden, eine Notgemeinschaft zu bilden. Um der Landwirtschaft westlich der Elbe zu helfen, habe er die Vorlage [...] vom 16. November 1931 ausarbeiten lassen, die zu Beginn der Sitzung an die Kabinettsmitglieder verteilt worden sei. Diese enthalte den Entwurf einer Verordnung zur Sicherung der Betriebsführung in den landwirtschaftlichen Betrieben, die nicht zum Osthilfebezirk gehören. Er bitte, nicht eine Regelung für den Osten ohne eine Berücksichtigung des Westens zu treffen⁵.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß er dem Herrn Reichspräsidenten zugesagt habe, die Verordnung zu Gunsten des Ostens möglichst umgehend durchzuführen. Eine Regelung für ganz Deutschland würde von so weittragender Bedeutung sein, daß sie nicht sofort und ohne eingehendere Prüfung erfolgen könne. Eine solche Regelung würde zudem den Eindruck eines Moratoriums machen.

Der *Reichsbankpräsident* brachte noch stärkere Bedenken gegen den Vorschlag des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft vor und begründete diese im einzelnen. Er meinte, die Regelung im Osten müsse sich auf das Allernotwendigste beschränken, sonst sei das ganze kapitalistische System nicht mehr zu halten. Die verschiedenen staatlichen Eingriffe seit dem Sommer hätten dieses schon ohnehin stark untergraben. Ähnliche Maßnahmen wie die der Vorlage des Ministers Schlangel dürften deswegen für den Westen nicht erlassen werden. Auch die Bestimmungen für den Osten, wie sie in der Vorlage vorgeschlagen wären, müßten weite Einschränkungen erfahren. Der Gläubigerzugriff brauche z. B. nicht verhindert zu werden bei Gegenständen, die mit dem landwirtschaftlichen Betrieben nichts zu tun hätten. Das treffe z. B. zu bei Kunst- und anderen Wertgegenständen, die die Gutsbesitzer erworben hätten. Auch müsse ein Berufungsverfahren gegen die Eröffnung des Sicherungsverfahrens eingeführt werden. Schließlich müßten einzelne weitere Bestimmungen gemildert werden. Z. B. gehe es nicht an, im § 15 zu b) Forderungen aus Abfindungsverträgen und sonstige Familienforderungen zu bevorzugen⁶. Sonst würde die ganze Verordnung nur als Maßnahme zur „Familiensanierung im Osten“ aufgefaßt werden.

³ § 18 des Entw. enthielt Bestimmungen über den Erlaß von Zinsrückständen sowie die Herabsetzung von Kapitalforderungen im Rahmen von Entschuldungsplänen für sanierungsreife landwirtschaftliche Betriebe (R 43 I/1811, Bl. 90–97, hier Bl. 95–96).

⁴ Telegraphisch und mit einem Schreiben protestierte der Raiffeisen-Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften beim RK gegen die NotVo., die zwar den Realkredit schützen, den Personalkredit jedoch preisgeben und damit „zu einer Kette von Zusammenbrüchen zunächst der unmittelbaren Gläubiger und damit der landwirtschaftlichen Gläubiger führen“ würde (Telegramm vom 19. und Schreiben vom 20.11.31 in R 43 I/1811, Bl. 100–103, Zitat Bl. 103). Weitere Proteste gegen die NotVo. vom Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiersgewerbes und von der Rentenbank-Kreditanstalt vom 20.11.31, von dem Deutschen Genossenschaftsverband vom 21.11.31 und vom DIHT vom 23.11.31 in R 43 I/1811, Bl. 113, Bl. 114–124, Bl. 126 und Bl. 141–149.

⁵ Der REM hatte am 16. 11. der Rkei den NotVo. Entw. über die Zwangsvollstreckung im landwirtschaftlichen Betrieb übersandt, den er im Einvernehmen mit dem RJM formuliert hatte (R 43 I/2549, Bl. 202–210). Vgl. Dok. Nr. 582, P. 2.

⁶ § 15b des NotVoEntw. lautete: „Darüber hinaus verfügbare Mittel sind zur Bezahlung der laufenden Zinsen der ersten Hypothek sowie zur Erfüllung sonstiger laufender Zinsverpflichtungen in der Reihenfolge zu verwenden, die im Falle der Zwangsverstei-

Der *Reichswirtschaftsminister* schloß sich den Bedenken des Reichsbankpräsidenten an.

Der *Reichskanzler* erklärte, der Plan des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft für die Landwirtschaft westlich der Elbe solle gesondert behandelt werden ⁷.

Reichsminister Schlange ging auf die Bedenken des Reichsbankpräsidenten ein und meinte, eine Berufung an die Oststelle wäre unmöglich. Die Oststelle würde dadurch zu stark überlastet werden.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß die Berufungsinstanz nicht unbedingt die Oststelle zu sein brauche.

Der *Reichsbankpräsident* warf den Gedanken auf, als Berufungsinstanz ein Gremium mit landwirtschaftlichen Vertretern zu bestimmen.

Reichsminister Schlange äußerte Bedenken gegen ein solches Gremium. Solche Gremien seien bei unserer heutigen innerpolitischen Lage in Deutschland zu stark parteipolitisch zerrissen, um praktisch zu arbeiten. Zu § 15 erklärte er sich bereit, den vom Reichsbankpräsidenten erwähnten Satz, betreffend die Familienforderungen, zu streichen ⁸.

Der *Reichsverkehrsminister* trug vor, daß die Handwerker im Osten durch das vorgeschlagene Verfahren gefährdet werden würden. Es sei zu befürchten, daß gerade diese und andere kleine Gläubiger mit ihren Forderungen ausfallen würden. Die wirtschaftlich stärkeren Gläubiger hätten meist gesicherte Forderungen und stünden vielfach an erster Stelle.

Der *Reichsfinanzminister* erklärte, die Voraussetzung für seine Zustimmung zu der Verordnung sei, daß 1) keine Maßnahmen für die Landwirtschaft westlich der Elbe getroffen würden und 2), daß die landwirtschaftlichen Güter nur einmal umgeschuldet werden dürften. Er sehe dabei noch weite Konsequenzen zum Nachteile der Genossenschaften und auch der Preußenkasse. Diese Institute würden schwer geschädigt werden. Die Preußenkasse müsse schließlich vielleicht liquidiert werden.

Der *Reichskanzler* pflichtete dem Reichsfinanzminister dahin bei, daß die Auswirkungen auf die Genossenschaften berücksichtigt werden müßten. Eine weitere Hilfe für die Preußenkasse könne das Reich nicht leisten. Minister Klepper habe schon jetzt um weitere Hilfe in Höhe von 100 Millionen für die Preußenkasse gebeten. Eine solche sei aber vollständig ausgeschlossen. Die Genossenschaften müßten auch mehr Selbsthilfe treiben. Er bitte den Minister Schlange, vor allem die Bestimmungen der letzten Notverordnung auf die Gehälter bei den Genossenschaften anzuwenden und nach Erlaß der vorliegenden Verordnung den Mißständen im Genossenschaftswesen seine besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Der *Reichsfinanzminister* wies darauf hin, daß eine Sanierung nicht berechtigt wäre, wenn die Anwendung des § 18 keine Aussicht auf Erfolg biete.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bat, eine zweite Sanierung nicht grundsätzlich abzulehnen. Was die Genossenschaften angehe, so würden diese auch bei dem jetzigen System erheblichen Schaden haben.

Der *Reichskanzler* wies auf die Gefahr hin, daß durch die Auswirkungen der Verordnung auf die Genossenschaften auch die gesunden Genossenschaften in Mitleidenschaft gezogen würden, und daß namentlich auch andere mittelständische Genossenschaften mitgerissen würden.

Der *Reichsbankpräsident* erklärte, es müsse im Wortlaut der Verordnung festgelegt werden, daß das Sicherungsverfahren nicht eingeleitet werden dürfe, wenn es keine Aussicht auf Erfolg biete.

Der *Reichsfinanzminister* wiederholte, er lehne eine zweite Sanierung unbedingt ab.

Der *Reichsverkehrsminister* befürchtete, daß 80% aller Genossenschaften illiquide werden würden und Konkurs anmelden müßten.

gerung des Grundstücks maßgebend wäre, ferner zu laufenden Zinszahlungen auf Forderungen aus Abfindungsverträgen und auf sonstige Familienforderungen. In letzter Linie sind die sonstigen Forderungen zur berücksichtigen“ (R 43 I/1811, Bl. 90–97, hier Bl. 94).

⁷ Siehe Dok. Nr. 582, P. 2.

⁸ Vgl. hierzu den Text der NotVo. in RGBl. 1931 I, S. 677.

Der *Reichskanzler* bat Ministerialrat Quassowski um seine Ansicht über die Auswirkungen auf die Genossenschaften.

Ministerialrat Quassowski erklärte, die Gefahr nicht in solchem Umfange zu sehen. Im übrigen scheine ihm kein Ausweg gegeben, die Gefahren ganz zu vermeiden. Er sehe auch nicht die Gefahr für die Genossenschaften westlich der Elbe. Gegebenenfalls müßten vielleicht noch mehr Finanzwechsel von der Reichsbank aufgenommen werden.

Der *Reichsfinanzminister* trat dem entgegen, daß irgend etwa geschehe, was zu dem Zwang führen könne, neue Finanzwechsel hereinzunehmen.

Der *Reichskanzler* erklärte auch, er halte für sehr notwendig, Sicherungen in die Verordnung einzubauen dafür, daß nicht die gesunden Betriebe durch die Genossenschaften in den Strudel der Zusammenbrüche mit hineingezogen würden. Er habe auch Bedenken dagegen, daß etwa Betriebe gerettet würden, die industrielle Investitionen vorgenommen hätten auf Kosten der kleinen Einleger der Genossenschaften. Eine Hilfe in solchen Fällen sei ausgeschlossen. Der Verordnungsentwurf biete aber bisher keine Handhabe, solche Betriebe auszunehmen.

Er faßte seinen Standpunkt dahin zusammen, eine Erntesicherung solle erfolgen. Schädliche Auswirkungen auf die gesunden Betriebe müßten aber unbedingt vermieden werden. Es könnten nicht alle Betriebe erhalten werden und es könne vor allem auch nicht jeder in seinem Betriebe erhalten werden.

Der *Reichswirtschaftsminister* stellte fest, es handele sich um zwei verschieden dringliche Probleme: einmal darum, die Frühjahrsbestellung zu sichern, sodann um die Zinsen- und Schuldfrage. Diese bedürfe noch weiterer Vorarbeiten und scheine ihm noch nicht reif, gleichzeitig mit der Betriebssicherung geregelt zu werden.

Der *Reichskanzler* erklärte, es solle geprüft werden, wie eventuell durch eine Generalklausel den vorgebrachten Bedenken Rechnung getragen werden könne. Um die bestehenden Schwierigkeiten zu lösen, bat er die beteiligten Ressorts, entsprechende Vorschläge auszuarbeiten.

Um diese zu beraten, erfolgten während des Fortganges der Verhandlungen über die Devisenfrage Sonderbesprechungen der beteiligten Minister bzw. deren Sachbearbeiter.

Das Ergebnis trug zum Schluß der Ministerbesprechung Oberregierungsrat Heinrich vor.

Die entsprechenden Abänderungen des Entwurfs betrafen vor allem den § 15 und den § 18 sowie zwei weniger wesentliche Bestimmungen. Sie sind aus dem zweiten Entwurf ersichtlich, der als Anlage 2) dem Protokoll beigelegt ist⁹.

2. Indiskretionen.

Vor Eintritt in die Erörterung der Devisenfragen wies der *Herr Reichskanzler* darauf hin, daß in der letzten Zeit sich die Fülle von Indiskretionen derart gemehrt hätten, daß seine Politik dadurch außerordentlich erschwert wäre¹⁰. Bei den ohnehin außerordentlichen Schwierigkeiten in der Reichspolitik könne das nicht so weitergehen. Er müsse daher die Kabinettsmitglieder dringend bitten, ihrerseits dazu beizutragen, Indiskretionen künftighin möglichst zu verhüten. Es werde nichts anderes übrigbleiben, als vor allem Journalisten gegenüber, auch wenn sie der eigenen Partei naheständen¹¹, stärkere Zurückhaltung zu zeigen. Er erklärte, daß eine Quelle von Indiskretionen kürzlich aufgedeckt worden sei, und zwar ein besonderer Dienst des Wolff-Büros.

⁹ Zur Fortsetzung der Beratungen siehe Dok. Nr. 557, P. 2.

¹⁰ Zu den Klagen des RK wegen der Indiskretionen über die Regierungsarbeit siehe auch Dok. Nr. 537, P. 1, Nr. 547, Nr. 550, 551.

¹¹ Offenbar eine Anspielung auf Indiskretionen aus dem RFMin. in demokratischen Zeitungen: Siehe Dok. Nr. 537, Anm. 9 und 10.

3. Devisenfragen.

Der *Reichswirtschaftsminister* trug sodann vor, daß die Reichsbank neue Maßnahmen zur Besserung der Devisenlage für erforderlich halte, und zwar keine Verschärfung der Devisenbestimmungen. Sodann mehrten sich die Klagen aus der Wirtschaft, die glaube, nicht sicher kalkulieren zu können infolge des Fehlens der Termindevisen. Es scheine ihm notwendig, wieder Termindevisen oder eine Devisen-Clearingstelle einzuführen. Er bitte, diese Regelung mit der Verschärfung der Devisenbestimmungen zu verbinden.

Der *Reichsbankpräsident* bestätigte, daß namentlich aus industriellen Kreisen ein Ansturm wegen dieser Frage bei der Reichsbank wie bei dem Reichswirtschaftsministerium erfolge. Diese Wünsche könnten in Kürze erörtert werden. Dringlicher sei aber die Frage der ganzen Devisenlage. Diese sei sehr bedenklich. Die Reichsbank habe in der letzten Woche Devisen in Höhe von 72 Millionen verloren. Der Bestand sei dadurch weiter erheblich verkürzt. Das zwingt zu verschärften Maßnahmen für die Devisenbewirtschaftung. Er verspreche sich davon stärkere Ablieferungen und außerdem eine günstige außenpolitische Wirkung. Diese letztere sei auch als Vorbereitung notwendig, falls man vielleicht in einigen Wochen an ein Auslandsmoratorium denken müsse.

Im einzelnen schlage er vor:

– 1.
eine Ausfuhrkontrolle, obwohl diese leider einen großen Beamtenapparat erfordere,

– 2.
Importregelung,

– 3.
Devisensondergerichte,

– 4.
eine neue Strafbestimmung dahin, daß jede Devisenverfehlung in einem Betriebe als Schuld eines Vorstandsmitgliedes angesehen und infolgedessen durch Bestrafung des Vorstandes geahndet werden könne.

Der *Reichskanzler* teilte mit, er habe erfahren, daß bisher die Devisenverordnung nicht genügend durchgeführt werde. Es erfolgten z. B. vielfach Zahlungen an Tochtergesellschaften ungehindert, die den Bestimmungen widersprächen. Er sei sehr für scharfe Maßnahmen. Diese müßten aber durchführbar sein. Er bitte hierzu um Stellungnahme.

Staatssekretär Trendelenburg äußerte zu den Vorschlägen des Reichsbankpräsidenten folgendes:

1. Exportmaßnahmen würden nach seinen persönlichen früheren Erfahrungen in der Praxis eine gewaltige Arbeit und große Kosten verursachen. Es handele sich um 60 000 Fälle täglich. Deren Kontrolle sei sehr schwierig¹².

2. Eine Importregelung sei für Deutschland besonders gefährlich, weil unsere Außenhandelsbilanz aktiv sei. Deswegen dürfe z. B. die Türkei nicht zum Vorbild genommen werden, deren Handelsbilanz nicht aktiv sei¹³. Für Deutschland seien Gegenmaßnahmen anderer Länder in Form von weiteren Kontingentierungen zu erwarten¹⁴. Die Nachteile daraus für den Export würden möglicherweise größer sein als der Nutzen der Importdrosselung.

¹² Das Rkab. Bauer hatte im Dezember 1919 eine Ausfuhrkontrolle eingeführt: diese Edition, Das Kabinett Bauer, Dok. Nr. 118 und Nr. 119, P. 1.

¹³ Anfang Dezember 1931 erließ die Türkei monatliche Einfuhrkontingentierungen und das Importverbot für Luxuswaren. Aufträgen, die öffentliche Körperschaften und Konzessionsgesellschaften im Ausland erteilten, mußten entsprechende ausländische Aufträge in der Türkei gegenüberstehen, wenn Devisen für den Import hergegeben werden sollten. Eine andere Bestimmung sah bei neuen Handelsverträgen die Einführung von Kompensationen für die Länder mit einer aktiven Handelsbilanz gegenüber der Türkei vor (Schultheß 1931, S. 470).

¹⁴ Vgl. Dok. Nr. 99, Anm. 9 und Dok. Nr. 579.

3. Gegen eine Verfolgung von Devisenverfehlungen durch Sondergerichte habe er Bedenken, weil solche Gerichte ohne Laien nicht sehr praktisch arbeiteten. Die kleinen Vergehen würden von diesen erfaßt, die großen nicht.

Notwendig für eine Besserung der Devisenverhältnisse scheine ihm in erster Linie ein Wirtschaftsprogramm, das wieder Vertrauen zur deutschen Wirtschaft erwecke.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, nicht Sondergerichte aber Schnellgerichte zu empfehlen. Es könne ein Schnellverfahren eingeführt werden mit einer kurzen Einlassungsfrist, etwa von nur 24 Stunden. Eine Bestrafung von Vorstandsmitgliedern aufgrund lediglich einer Fiktion widerspreche den allgemeinen Rechtsgrundsätzen im Strafrecht. Es könne aber ein besonderer Tatbestand geschaffen werden, durch den das Erschleichen von Devisen erfaßt werde. Auch die Strafanrohungen könnten verschärft werden und vielleicht die Beschlagnahme des gesamten Vermögens angedroht werden. Es bestehe aber vielfach die Schwierigkeit in der Praxis, an die Täter heranzukommen¹⁵.

Ministerialdirektor Zarden bekräftigte, daß es sehr schwer sei, an die Täter heranzukommen und empfahl, von eidesstattlichen Versicherungen mehr Gebrauch zu machen¹⁶.

Der *Reichsbankpräsident* erklärte, den Vorschlag des Reichsministers der Justiz für einen neuen Straftatbestand sehr zu begrüßen, Er würde Wert darauf legen, in der Pressebesprechung am nächsten Vormittag aus Anlaß des neuen Reichsbankausweises auf die neuen Regierungsmaßnahmen hinweisen zu können.

Der *Reichskanzler* erklärte, gegen die Publikation einer Importzuteilung ernste Bedenken zu haben. Eine Bekanntmachung von Regierungsmaßnahmen vor Erlaß der Verordnung könne einmal mit Rücksicht auf den Herrn Reichspräsidenten nicht erfolgen. Zudem seien solche Ankündigungen unzweckmäßig, weil sich ja bis zum Erlaß der Verordnung die Devisensünder danach einrichten könnten. Er sei wohl damit einverstanden, daß der Reichsbankpräsident mitteile, daß die Reichsregierung bis abends Maßnahmen der Ausfuhrkontrolle ergreifen werde.

Sodann bat er die beteiligten Ressorts, eine entsprechende Vorlage zur Fortsetzung der Sitzung am anderen Tage auszuarbeiten¹⁷.

¹⁵ In einem Schreiben vom 20.11.31 wies der RJM die Landesjustizverwaltungen auf die Verschärfung der Devisenvorschriften und die Strafbestimmungen hin und führte u. a. aus: „Den Justizbehörden wird es obliegen, jeden zu ihrer Kenntnis gelangenden Fall von Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Devisenbewirtschaftung mit rücksichtsloser Strenge und mit größter Beschleunigung zu verfolgen [...] Ich wäre dankbar, wenn durch besondere Anweisungen an die Staatsanwaltschaften darauf hingewirkt würde, daß derartige Zuwiderhandlungen in allen geeigneten Fällen in Schnellgerichtsverfahren verfolgt werden. Von besonderem Wert kann es auch sein, wenn an den hierfür vornehmlich in Betracht kommenden Plätzen bei den Staatsanwaltschaften besondere Dezernenten für die einschlägigen Strafsachen bestellt werden, die durch ihre Erfahrung auf diesem Gebiet in der Lage sind, die rechtlich und tatsächlich nicht immer einfach liegenden Verhältnisse zu entwirren.“ Joël erwähnte auch die Möglichkeit der Vermögensbeschlagnahme bei Devisenvergehen. In einem Schreiben an den RWiM und den RbkPräs. bat der RJM um besondere Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden (Umdruck in R 43 I/2447, Bl. 63–64).

¹⁶ Vgl. das Schreiben der Rbk. vom 5.12.31 über die Pflicht zur Abgabe eidesstattlicher Versicherungen in Devisenangelegenheiten (R 43 I/2447, Bl. 113–114).

¹⁷ Zur Fortsetzung der Diskussion siehe Dok. Nr. 557, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 555 Ministerbesprechung vom 16. November 1931, 21 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1964–1971 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D555>